

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os pontos centrais sobre a organização, as atribuições e o funcionamento do **Poder Legislativo**, com base no material de Direito Constitucional.

1. Poder Legislativo: Funções, Estrutura, Reuniões e Comissões

- **Funções do Poder Legislativo:**
 - **Funções Típicas:** Legislar (função normativa) e Fiscalizar (controle político-administrativo e financeiro). Não existe hierarquia entre ambas.
 - **Funções Atípicas:** Administrar (gestão interna, licitações, concursos da Casa) e Julgar (processamento e julgamento de autoridades, como o Presidente nos crimes de responsabilidade pelo Senado).
- **Estrutura do Poder Legislativo:**
 - **Âmbito Federal:** Bicameralismo federativo exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados (representantes do povo) e pelo Senado Federal (representantes dos Estados e do Distrito Federal). Os Municípios não possuem representantes no Legislativo federal.
 - **Âmbito Estadual, Distrital e Municipal:** Unicameral (Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa e Câmaras Municipais).
 - **Deliberações do Congresso Nacional:**
 - *Em separado:* Regra geral de atuação autônoma de cada Casa.
 - *Sessão Conjunta:* Trabalho simultâneo das Casas (com votação separada) para matérias específicas, como veto presidencial, aprovação da lei orçamentária (LDO/LOA), compromisso de posse do Presidente e autorização de leis delegadas.
 - *Sessão Unicameral:* Ocorre excepcionalmente sem divisão de votos entre as Casas (única hipótese prevista no art. 3º do ADCT para a revisão constitucional após 5 anos).
 - *Quórum Geral:* Maioria dos votos (maioria simples), presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição constitucional expressa.
- **Funcionamento Temporal:**
 - **Legislatura:** Período de 4 anos, coincidente com o mandato dos Deputados Federais.
 - **Sessão Legislativa Ordinária (SLO):** Reunião anual de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. A SLO não é interrompida no meio do ano sem a aprovação prévia do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
 - **Sessões Preparatórias:** Realizadas a partir de 1º de fevereiro no 1º e no 3º ano da legislatura para posse e eleição das Mesas Diretoras (mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente).

- **Sessão Legislativa Extraordinária (SLE):** Convocação realizada durante o recesso parlamentar. Compete ao Presidente do Senado em situações de emergência constitucional (estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio ou posse presidencial); ou ao Presidente da República, Presidentes das Casas ou maioria dos membros em caso de urgência/interesse público (exigindo aprovação de maioria absoluta). É vedado o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares.
 - **Composição das Casas Legislativas:**
 - **Câmara dos Deputados:** Integrada por representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, DF e Território. O número total varia de 8 a 70 deputados por Estado/DF, e 4 por Território.
 - **Senado Federal:** Integrado por representantes dos Estados e do DF, eleitos pelo sistema majoritário simples. São 3 senadores por unidade federativa, com mandato de 8 anos e renovação alternada de 1/3 e 2/3 a cada 4 anos; cada senador é eleito com 2 suplentes.
 - **Comissões Parlamentares e CPIs:**
 - Composição técnica permanente ou temporária respeitando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos.
 - *Procedimento Legislativo Abreviado:* Aprovação de projeto de lei conclusivamente pelas comissões, dispensando o Plenário, salvo recurso de 1/10 dos membros da Casa.
 - **Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs):**
 - Criadas por requerimento de 1/3 dos membros da Casa (ou de cada Casa, se mista), para apuração de fato determinado e por prazo certo. A instauração é direito subjetivo das minorias e não depende de deliberação do Plenário.
 - Possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo determinar quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico.
 - *Limitações:* Não possuem reserva de jurisdição para determinar busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica (escuta), nem decretação de prisão cautelar/preventiva (salvo flagrante delito). Não julgam nem punem, encaminhando suas conclusões ao Ministério Público ou a órgãos competentes.
 - CPIs municipais não têm poder para decretar quebra de sigilo bancário ou fiscal.
-

2. Atribuições do Poder Legislativo Federal

- **Com Sanção do Presidente da República (Art. 48, CF/88):** Matérias de competência da União tratadas por lei (ex.: sistema tributário, planos orçamentários PPA/LDO/LOA, fixação do efetivo das Forças Armadas).
- **Competências Exclusivas do Congresso Nacional (Art. 49, CF/88):** Exercidas mediante **Decreto Legislativo**, sem necessidade de sanção presidencial:
 - Resolver definitivamente sobre tratados e atos internacionais gravosos.
 - Autorizar o Presidente a declarar guerra, celebrar a paz e permitir trânsito de forças estrangeiras.

- Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente a se ausentarem do País por mais de 15 dias.
 - Aprovar estado de defesa/intervenção federal, autorizar estado de sítio ou sustá-los.
 - Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa.
 - Julgar as contas anuais prestadas pelo Presidente da República.
 - Decretar estado de calamidade pública de âmbito nacional (após proposta privativa do Presidente).
 - **Convocação de Autoridades (Art. 50, CF/88):**
 - A Câmara, o Senado ou suas Comissões podem convocar Ministros de Estado ou titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem informações pessoais previamente determinadas; a ausência injustificada importa crime de responsabilidade.
 - O Presidente da República não está sujeito a essa convocação.
-

3. Atribuições Privativas das Casas Legislativas

- **Câmara dos Deputados (Art. 51, CF/88)** (Atos editados por Resolução):
 - Autorizar, por **2/3 de seus membros**, a instauração de processo por crime comum ou de responsabilidade contra o Presidente, o Vice-Presidente e os Ministros de Estado (estes quando conexos).
 - Proceder à tomada de contas do Presidente quando não apresentadas no prazo de 60 dias após a abertura da SLO.
 - Eleger membros do Conselho da República.
 - Elaborar seu regimento interno e dispor sobre sua organização e criação/extinção de cargos.
 - **Senado Federal (Art. 52, CF/88)** (Atos editados por Resolução):
 - Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade.
 - Processar e julgar Ministros do STF, membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
 - Aprovar previamente, por voto secreto e após arguição pública, a escolha de Ministros do TCU indicados pelo Presidente, Magistrados, Presidente e diretores do BACEN, PGR e Governador de Território.
 - Autorizar operações financeiras externas e fixar limites globais da dívida consolidada.
-

4. Estatuto dos Congressistas

- **Imunidade Material (Inviolabilidade):**
 - Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício das funções.

- *Presunção e Nexo Causal*: A manifestação no recinto do Congresso gera presunção absoluta de vínculo funcional. Fora do recinto, exige-se comprovação do nexo de causalidade entre as declarações e o exercício do mandato.
 - *Temporalidade*: Possui eficácia permanente/perpétua, cobrindo o parlamentar mesmo após o encerramento do mandato pelos atos praticados durante o exercício. Inicia-se com a posse.
 - **Imunidade Formal (Processual)**:
 - *Garantia quanto à Prisão*: Desde a **diplomação**, o parlamentar não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. A Casa Legislativa é notificada em 24h para resolver sobre a prisão por voto aberto da maioria absoluta.
 - *Sustação do Processo*: Para crimes cometidos **após a diplomação**, recebida a denúncia pelo STF, a Casa respectiva pode, por iniciativa de partido político e aprovação da maioria absoluta em até 45 dias, sustar o andamento da ação penal (o que suspende o prazo prescricional).
 - **Foro por Prerrogativa de Função**:
 - Julgamento perante o STF apenas para infrações penais comuns praticadas **durante o exercício do cargo e relacionadas às funções parlamentares** (Entendimento da AP 937).
 - A prerrogativa de foro em relação a crimes funcionais praticados durante o mandato permanece no STF mesmo após a cessação do cargo (renúncia, não reeleição ou cassação).
 - **Incompatibilidades e Perda do Mandato**:
 - *Proibições desde a diplomação*: Firmar/manter contrato com pessoa jurídica de direito público ou concessionária (salvo cláusula uniforme) ou aceitar/exercer cargo remunerado nessas entidades.
 - *Proibições desde a posse*: Ser proprietário/diretor de empresa beneficiada por contrato público, patrocinar causas contra entes públicos ou acumular mandatos/cargos públicos.
 - *Perda decidida pelo Plenário (Maioria Absoluta)*: Infracção de proibições do art. 54, incompatibilidade com o decoro parlamentar e condenação criminal em sentença transitada em julgado.
 - *Perda declarada pela Mesa Diretora*: Infrequência a mais de 1/3 das sessões ordinárias sem licença, perda/suspensão dos direitos políticos ou decisão da Justiça Eleitoral.
 - *Hipóteses de Não Perda do Mandato*: Afastamento autorizado para assumir cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do DF ou de Prefeitura de Capital (sendo convocado o suplente; as imunidades parlamentares ficam suspensas durante o afastamento).
-

5. Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

- **Modelo de Controle**:

- Exercido pelo Congresso Nacional mediante **controle externo**, com o auxílio do **Tribunal de Contas da União (TCU)**, associado ao sistema de **controle interno** de cada Poder.
 - Abrange os aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas.
 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode denunciar irregularidades perante o TCU.
 - **Competências do TCU:**
 - Apreciar as contas anuais prestadas pelo Presidente da República mediante parecer prévio (emitido em 60 dias) — o julgamento político é exclusivo do Congresso Nacional.
 - Julgar as contas de gestão dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.
 - Realizar auditorias e inspeções, além de fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União a Estados, DF ou Municípios mediante convênio ou ajuste.
 - *Sustação de atos e contratos*: O TCU pode sustar diretamente a execução de ato impugnado irregular; no entanto, em se tratando de **contrato administrativo**, a sustação compete diretamente ao Congresso Nacional.
 - **Composição e Garantias do TCU:**
 - Composto por 9 Ministros (1/3 escolhidos pelo Presidente com aprovação do Senado e 2/3 escolhidos pelo Congresso Nacional). Os Ministros possuem as mesmas garantias, impedimentos e vencimentos dos Ministros do STJ.
 - As regras constitucionais relativas ao TCU aplicam-se no que couber à organização e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados, DF e Municípios (Princípio da Simetria).
-

Gostaria que eu elaborasse um mapa mental ou um conjunto de questões com gabarito comentado para testar seus conhecimentos sobre este conteúdo do Poder Legislativo?